

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5381/2536	พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง อารี เกษสมัย	โจทก์
	นาย นรินทร์ ไพรวล กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 141 วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

คดีอาญาศาลชั้นต้นงดสืบพยาน แล้ววินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยตามฟ้อง
ไม่เป็นความผิด พิพากษายกฟ้อง โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์คำสั่งที่งดสืบพยาน
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ดังนี้ แม้จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายก็ต้องห้ามฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 หากศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกา
ดังกล่าวย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (ฉบับที่พิมพ์
ข้อความแล้ว) มีผู้พิพากษาลงนามเพียงคนเดียวก็ตาม แต่เมื่อผู้พิพากษาอีก 2 คนซึ่ง
เป็นองค์คณะได้ลงนามในต้นร่างคำพิพากษาแสดงว่าได้มีการร่วมประชุมปรึกษาเป็น
องค์คณะแล้ว อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ก็ได้ลงนามรับรองไว้ท้ายคำพิพากษาดัง
กล่าว คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเบิกความเท็จ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 177

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นาง อารี เกษสมัย ผู้เสียหายร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบ
พยาน จึงให้งดสืบพยานโจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยแล้ววินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องแม้คำ
เบิกความของจำเลยทั้งสองเป็นเท็จก็ไม่ใช่ข้อสำคัญในคดี การกระทำของจำเลยทั้ง
สองจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์คำสั่งที่งดสืบพยานและอุทธรณ์คำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง
โจทก์ จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 220 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)พ.ศ. 2532 มาตรา 13 แม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
ก็ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ร่วมเป็นการไม่
ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่โจทก์ร่วมฎีกาว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีผู้
พิพากษาลงนามเพียง 1 นาย อีก 2 นายมิได้ลงนามจึงเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้น เห็นว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์อีก 2 นายนั้นได้ลงนามในต้นร่างคำ
พิพากษาแล้วแต่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นเสียก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษา
ฉบับนี้ ดังนั้นที่กของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อท้ายคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดัง

กล่าวคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงได้มีการร่วมปรึกษารบองค์คณะตามกฎหมายแล้ว
เป็นคำพิพากษาที่ชอบด้วยกฎหมาย"

พิพากษายกฎีกาโจทก์ร่วม

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์
ห้ามคู่ความฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 นั้น คดีหา
ได้ถึงที่สุดไปทันทีแต่ประการใดไม่เพราะคดีจะถึงที่สุดก็ต่อเมื่อเป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 15 ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147
วางหลักว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งใดตามกฎหมายจะอุทธรณ์ ฎีกาหรือมีคำขอให้
พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้นั้น ให้ถือเป็นที่สุดนับแต่วันอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งใด ซึ่ง
อาจอุทธรณ์ ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ถ้ามิได้มีการอุทธรณ์ ฎีกาหรือมี
คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยเวลานั้นสิ้นสุด
ลงตัวอย่างที่เห็นชัด ๆ ในคดีอาญาคือคำสั่งของศาลว่าคดีมีมูลตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 ย่อมเป็นที่สุด จะเห็นว่า กฎหมายจะบัญญัติไว้

ชัดแจ้งว่ากรณีใดให้เป็นที่สุด แต่กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 นั้นลมหายใจของคดีหาได้สิ้นสุดลงไปแต่ประการใด เพราะยังมีมาตรา 221บัญญัติไว้ว่า ในคดีซึ่งต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 218,219,220ถ้าผู้พิพากษาคนใด ซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษา หรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นหรือศาล อุทธรณ์พิเคราะห์เห็นว่าข้อความที่ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดและ อนุญาตให้ฎีกาหรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาว่ามี เหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย ก็ให้รับฎีกานั้นไว้พิจารณา เมื่อพิจารณาตาม มาตรา 221 แล้วที่เห็นว่าเป็นหน้าที่ของคู่ความที่ต้องการต่อลมหายใจของคดีเอาเอง โดยเร่งรีบดำเนินการดังกล่าว ตามมาตรา 221 นั้นมีแง่มุมที่เป็นข้อสังเกตหลาย ประการ เช่นผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษานั้น น่าจะเป็นผู้พิพากษาที่ได้ลงชื่อในคำ พิพากษานั้นจริง ๆ หากใช้ผู้พิพากษาที่มาตรา 10แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่ให้ อำนาจไว้ เช่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมีอำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวตาม (4) ข้อ 1 เมื่อได้ตรวจสำนวนลงลายมือในคำพิพากษาและทำความเห็นแย้งโดยที่มิได้ฟัง พิจารณาเลยแต่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลที่มิได้ใช้อำนาจดังกล่าวลงลายมือในคำ พิพากษาเลย จะอ้างอำนาจตามมาตรานี้รับรองฎีกาไม่ได้ การรับรองฎีกาของผู้ พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์นั้น ต้องมีถ้อยคำรับรองดังที่กฎหมายได้วางกำหนดไว้ทั้งต้องมีคำสั่ง อนุญาตให้ฎีกาจากผู้พิพากษาผู้รับรองด้วยจึงจะครบองค์ประกอบการรับรองของผู้ พิพากษา ผู้มีอำนาจรับรองฎีกาที่ต้องห้ามอีกคนหนึ่งคืออธิบดีกรมอัยการหรืออัยการ สูงสุดในปัจจุบันนี้ มีข้อน่าสังเกตว่ากฎหมายใช้ถ้อยคำว่า"ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกา ว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะวินิจฉัยให้" ข้อนี้เห็นว่าต่างกับการรับรองของผู้ พิพากษา เพราะบทบัญญัติของกฎหมายมิได้บังคับผู้พิพากษาว่าจะต้องรับรองที่ไหน ผู้พิพากษาอาจรับรองเป็นเอกสารอื่น ๆ ในทางปฏิบัติของผู้พิพากษาศาลสูงก็จะ รับรองเป็นคำสั่งต่างหากจากตัวฎีกา แต่สำหรับอัยการสูงสุดที่จะรับรองนั้นกฎหมาย

บังคับให้ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกา คำรับรองนี้ก็ให้มีถ้อยคำเพียงว่า มีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัยหรือถ้อยคำอื่นในทำนองเดียวกับความข้อนี้ มีผู้แสดงความเห็นเป็นประการอื่นว่า คำรับรองของอัยการสูงสุด หากจำเป็นต้องรับรองในฎีกาไม่ เพราะกฎหมายคงมุ่งเน้นเจตนาการรับรองมากกว่า แต่ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ให้อัยการสูงสุดได้รับรองในตัวฎีกาเพราะให้ลงลายมือในฎีกา ทั้งนี้ก็เพื่อให้อัยการสูงสุดได้พิจารณาฎีกาด้วยตัวของท่านเองก่อนที่จะตัดสินใจว่า ข้อฎีกานั้นเป็นปัญหาสำคัญหรือไม่ เพราะข้อวินิจฉัยของศาลสูงสุดย่อมกระทบถึงปัญหาสังคม ข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ อัยการสูงสุดจะรับรองฎีกาที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องได้หรือไม่ ข้อนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2532 ได้วินิจฉัยว่าในคดีที่ผู้เสียหายเป็นราษฎรฟ้องซึ่งต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 218,219,220 ถ้าอธิบดีกรมอัยการรับรองฎีกาว่ามีเหตุอันสมควรก็รับฎีกาไว้พิจารณาได้ ดังนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้นที่อัยการสูงสุดจะรับรองได้ คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ซึ่งต้องห้ามฎีกาอัยการสูงสุดก็สามารถรับรองฎีกานั้นได้ ? ธีระนันท์อ่วมเจิม?